

Патентный тролль: как распознать необоснованную претензию

Патентный тролль регистрирует права на объекты интеллектуальной собственности не для использования, а для предъявления претензий и требования компенсаций. Как отличить такую претензию от обоснованной и что делать.

Признаки патентного тролля

- ☐ Право зарегистрировано относительно недавно — часто на обозначение, которое до этого широко использовалось разными продавцами
- ☐ Правообладатель не производит и не продаёт товар под этим обозначением или патентом
- ☐ Претензии рассылаются массово разным продавцам в одной товарной нише практически одновременно
- ☐ В письме — требование быстро перевести компенсацию «чтобы избежать суда», с завышенной суммой и коротким сроком на реакцию

Что делать при получении претензии

- 01 Не платите сразу и не паникуйте.** Быстрая оплата под давлением срока — именно то, на что рассчитана такая претензия.
- 02 Проверьте регистрацию по открытым базам Роспатента** — дату приоритета, объём правовой охраны и текущий статус права.
- 03 Оцените, использует ли заявитель объект реально** — или право существует только «на бумаге».
- 04 При признаках недобросовестности** — можно оспорить саму регистрацию либо дать мотивированный отказ по существу претензии.
- 05 Соберите доказательства** собственного добросовестного использования обозначения до даты приоритета заявителя, если они у вас есть.

Почему нельзя просто игнорировать письмо: даже слабая по существу претензия при отсутствии реакции повышает риск, что дело дойдёт до суда. Своевременный мотивированный ответ снижает этот риск и фиксирует вашу добросовестную позицию с самого начала.